



訴願決定書

案 號： 1103071117

要 旨： 因申請閱覽卷宗事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 12 月 21 日

發文字號： 新北府訴決字第 1101973111 號

相關法條： 訴願法 第 77、90 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1103071117 號

訴願人 陳○玉

代理人 鄭○龍 律師

上列訴願人因申請閱覽卷宗事件，不服本府工務局民國 110 年 5 月 12 日新北工施字第 1100912814 號函所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：七、**對已決定或已撤回之訴願事件重行提起訴願者**。」及第 90 條規定：「訴願決定書應附記，如不服決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向行政法院提起行政訴訟。」。
- 二、卷查本件訴願人不服本府工務局民國（下同）110 年 5 月 12 日新北工施字第 1100912814 號函所為之處分，提起訴願案（本府編訂案號：1103070695 號），業經本府訴願審議委員會為訴願**不受理**之決議在案，並以 110 年 8 月 31 日新北府訴決字第 1101170774 號函檢送訴願決定書予訴願人，依上揭規定，如訴願人不服該決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向管轄行政法院提起行政訴訟，逾期未提起者，該訴願決定即告確定。是訴願人對其對旨揭工務局系爭號函於 110 年 10 月 1 日提起本件訴願，此有訴願書上機關收文條碼附卷可稽，揆諸首揭條文規定，自非法之所許。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 陳佳瑤

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 12 月 21 日